



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2026.0000511148

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1009729-50.2025.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTHONY DANTE KWIEK BORDIN, são apelados SOCETE AIR FRANCE - AIR FRANCE e DECOLAR.COM LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Deram provimento em parte ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), SIDNEY BRAGA E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.

São Paulo, 29 de maio de 2026.

JAIRO BRAZIL

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

19ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 1009729-50.2025.8.26.0004

Comarca: São Paulo

Apelante: Anthony Dante Kwiek Bordin

Apeladas: Societe Air France – Air France e outro

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DOENÇA DE FAMILIAR. Improcedência da ação. Apelo do autor. Pretensão ao reembolso das passagens canceladas em razão de diagnóstico de câncer cerebral e cirurgia a que foi submetida a genitora do autor, bem como ao recebimento de R\$ 7.000,00, a título de dano moral. DANO MATERIAL. Viagem com saída de Fortaleza/CE para Roma/Itália programada para 14 dias após a cirurgia da genitora do autor. Cancelamento da passagem que se deu por fortuito externo. Fato imprevisível e inevitável. Abusividade da cláusula contratual que impõe a perda total das quantias pagas, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Reembolso das passagens não utilizadas que se faz de rigor, a fim de evitar enriquecimento sem causa das rés. DANO MORAL. Não ocorrência. Negativa de reembolso de passagem que não configura dano moral indenizável. Sentença parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.

Voto nº 33.955

Vistos.

Ação de indenização por dano material e moral em que alega o autor, em síntese, que adquiriu passagens aéreas por meio da plataforma da corré Decolar, com saída no dia 24/10/2024, emitidas pela segunda ré, Air France, no valor de R\$ 5.373,00.

Menciona que, antes da data da viagem, sua genitora foi diagnosticada com câncer, com necessidade de intervenção cirúrgica em 10/10/2024, o que impossibilitou a realização da viagem planejada. Aduz que contatou a ré Decolar para solicitar o cancelamento da passagem e o reembolso do valor pago; contudo, sem sucesso. Postula a restituição integral do valor das passagens canceladas (R\$ 5.373,00), bem como indenização por danos morais (R\$ 7.000,00).

Em defesa, a ré Societe Air France defendeu a regularidade da multa contratual, ante a contratação de tarifa restritiva (não reembolsável). Apontou ausência de falha na prestação do serviço e negou a ocorrência de danos morais. Destacou que o cancelamento decorreu de motivos pessoais do passageiro e que a Resolução ANAC nº 400/2016 autoriza a penalidade. Postulou a improcedência da ação.

Em contestação, a Decolar sustentou, em preliminarmente, ilegitimidade passiva e aplicação da Convenção de Montreal. No mérito, esclareceu que atuou como mera intermediadora, que as tentativas de flexibilização foram encaminhadas à companhia aérea, sendo considerada que a tarifa adquirida não contemplava reembolso. Impugnou a indenização por dano material e moral. Requereu a improcedência.

A magistrada *a quo*, por r. sentença prolatada pela MM. Juíza a quo Camila Sani Quinzani Malmegrin julgou improcedente a ação, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, corrigidas desde o desembolso e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada parte ré.

Inconformado, apelou o autor a sustentar a ocorrência de força maior em razão do diagnóstico de câncer cerebral de sua genitora e da cirurgia a que se submeteu em 10/10/2024, argumentando que não teria condições psicológicas de viajar 14 dias após o procedimento. Requer a reforma da sentença, com a restituição integral do valor das passagens canceladas (R\$ 5.373,00), indenização por danos morais no valor de R\$ 7.000,00 e inversão dos ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre

o valor da condenação. Alternativamente, se mantida a improcedência, postula a fixação de honorários advocatícios em 10%.

Apelo tempestivo, preparado e respondido.

É o relatório.

O recurso comporta parcial provimento.

Da análise dos autos verifica-se que o autor adquiriu passagem aérea na plataforma da corre Decolar, com saída de Fortaleza/CE para Roma, em 24/10/2024.

O pedido de alteração de viagem foi manifestado em 18/10/2024, e o pedido de cancelamento em 21/10/2024.

O apelante solicitou o cancelamento do voo e reembolso integral dos valores, em razão do diagnóstico de câncer cerebral e cirurgia de sua genitora; contudo, o pedido foi negado pela companhia aérea, uma vez que o autor optou pela aquisição de passagens na categoria mais restritiva, com tarifa não reembolsável, conforme consta dos termos e condições do bilhete aéreo contratado (folhas 23 e 126).

É certo que a cirurgia a que a Sra. Elizabeth Kwiek, genitora do autor, foi submetida ocorreu em 10/10/2024, ao passo que o embarque do autor estava previsto para 24/10/2024, portanto, 14 (quatorze) dias após o procedimento cirúrgico.

Não se desconsidera a natureza da enfermidade e a complexidade do pós-operatório de uma intervenção neurológica, sendo que o período subsequente é delicado e necessita de amparo por parte dos familiares próximos. Exigir que o apelante seguisse em viagem rumo à Itália apenas quatorze dias após sua mãe ter sido submetida a uma cirurgia de altíssimo risco confronta a lógica do razoável.

A alegação da parte ré de que o autor contratou uma tarifa restritiva, a ensejar a perda integral do valor pago, não merece prosperar.

Diante da excepcionalidade do caso, com ocorrência de fortuito externo que restou devidamente comprovado (folha 29) há que se considerar abusiva a cláusula contratual que impõe a perda total das quantias pagas, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque tal disposição coloca o consumidor em desvantagem exagerada, pois transfere ao contratante todo o risco de eventos imprevisíveis, a configurar enriquecimento sem causa da prestadora do serviço.

O contrato de transporte não pode ser transformado em uma punição financeira para o passageiro que se vê atingido por um infortúnio familiar imprevisível e inevitável, como o caso.

Ora, a prova documental acostada se mostra suficiente para demonstrar que o cancelamento não decorreu de mera desistência voluntária ou conveniência do passageiro, mas de um fato impeditivo absolutamente fora de seu controle.

A postura das rés ao negar o reembolso nesta situação, com base em regras tarifárias não se mostra proporcional e razoável.

Diante do reconhecimento de existência de caso fortuito externo para o cancelamento da passagem, de rigor o acolhimento do pedido de respectivo reembolso, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos morais não se vislumbra a ocorrência de ofensa extrapatrimonial indenizável.

A negativa de reembolso, embora desagradável, não se mostra suficiente para causar abalo psíquico

gerador de dano moral.

Decidiu esta Câmara:

*RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. 1. Dano moral. Consumidor que cancelou a reserva com antecedência de cinco dias em relação à data do voo devido ao falecimento do seu genitor. **Recusa das rés de restituir o valor das passagens não utilizadas pelo autor, que lhe causou meros aborrecimentos próprios do cotidiano e sua repercussão limitou-se à esfera patrimonial. Questão resolvida com a ordem de restituição dos valores pagos.** Inaplicabilidade, no caso, da teoria do desvio produtivo do consumidor. Dano moral não configurado. Indenização dessa natureza indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1005129-67.2024.8.26.0441; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/08/2025; Data de Registro: 04/08/2025)*

*RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Prova de que houve cancelamento da reserva com antecedência de nove dias em relação à data do voo. Reembolso negado pela agência. Exibição nos autos de atestado médico que demonstra a internação em UTI de um dos passageiros. Prática abusiva e excessivo ônus ao consumidor. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Ressarcimento da quantia despendida pelo autor com a aquisição dos bilhetes aéreos cancelados. **Apuração de que a atitude da ré em se recusar a restituir o valor das passagens não utilizadas pelo autor, causou-lhe meros aborrecimentos próprios do cotidiano e sua repercussão limitou-se à esfera patrimonial da parte ativa. Questão resolvida com a ordem de restituição dos valores pagos. Dano moral não configurado.** Indenização dessa natureza indevida. Sentença mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível*

1009202-83.2023.8.26.0161; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2024; Data de Registro: 26/07/2024)

APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cancelamento de compra de passagens aéreas em razão de doença - Negativa de reembolso integral e imediato do valor da compra - Prazo de 12 meses para reembolso parcial - Cobrança de taxa para reembolso em 72 horas - Sentença de parcial procedência - Determinação de reembolso do valor de compra das passagens que se tornou incontroversa ante a ausência de recurso da ré - Insurgência apenas da autora e exclusivamente quanto aos danos morais e ao valor fixado a título de honorários de sucumbência - DANO MORAL - Recusa em restituir o valor das passagens não utilizadas pela requerente ou eventual demora de reembolso que não extrapolam o âmbito da discussão do contrato, implicando em mero aborrecimento próprio do cotidiano - Ausência de repercussão na esfera extrapatrimonial da parte autora - Danos morais não configurados - Precedentes desta C. Câmara - SUCUMBÊNCIA - Procedência dos danos materiais e improcedência dos danos morais que implica em sucumbência recíproca - Honorários advocatícios devidos pela autora em 10% do valor do pedido rejeitado de danos morais - Honorários advocatícios devidos pela ré ao advogado da autora que merecem majoração para 20% do valor da condenação por danos materiais (proveito econômico da autora), montante adequado e proporcional, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC e em respeito ao princípio da causalidade - Aplicação do Tema nº 1.076 do C. STJ - Sentença parcialmente reformada. Dá-se parcial provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1022126-24.2022.8.26.0562; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024)

No mesmo sentido:

Transporte aéreo de passageiro. Compra e venda de passagem aérea. Contrato que negocia passagem aérea sem tarifa reembolsável. Pedido de remarcação da viagem e reembolso de passagem em razão de doença familiar. Reembolso por fortuito imprevisível. Cabimento. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. controvérsia que reside na pretensão indenizatória por danos morais. Não acolhida. Manutenção da sentença. O pedido de reembolso foi feito pela autora, o que desencadeou o questionamento a respeito de cláusulas contratuais e tarifas não reembolsáveis. A princípio, a negativa ou demora de reembolso pela ré não acarreta a violação ao direito de personalidade da autora. Dano moral não caracterizado. Sucumbência recíproca. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1055069-41.2022.8.26.0224; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2024; Data de Registro: 05/06/2024)

Apelação. Ação indenizatória de danos materiais e moral. Transporte aéreo internacional. Pedido de reembolso de passagens aéreas, diante da descoberta, por um dos adquirentes, de doença grave, impossibilitando a viagem da família. Sentença de parcial procedência. Recurso da companhia aérea ré. 1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Aquisição das passagens aéreas por intermédio de agência operadora de turismo, e subsequente tratativa de reembolso com a intermediária, que não afasta, da companhia aérea ré, a responsabilidade por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Todos os fornecedores têm responsabilidade por eventuais defeitos na prestação do serviço em qualquer ponto da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25 todos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Contrato de transporte aéreo de passageiros. Resolução. Doença grave que acomete um dos passageiros e demanda imediato tratamento (câncer no cérebro), impedindo a viagem do enfermo e, conseqüentemente, a dos demais membros de sua família (esposa, filho e nora). Fato comunicado à agência de viagem dias antes do embarque, a permitir a renegociação das passagens. Hipótese que não se confunde com a mera desistência. Caracterização de

caso fortuito, evento imprevisível e inevitável que resolve o contrato, implica a restituição integral do valor pago pelos adquirentes, e afasta a cobrança de cláusula penal, tendo em vista que a parte ré não juntou instrumento contratual, assinado pelos adquirentes, a prever a natureza não reembolsável das passagens ou a expressa assunção dos riscos pelos passageiros. Inteligência dos arts. 248, 393 e 740, todos do Código Civil. 3. Dano moral. Inocorrência. Mera divergência sobre os efeitos do contrato, e a consequente judicialização da questão, que não configuram, em regra, dano indenizável. Não se verifica, na hipótese, conduta da parte ré que tenha lesado a dignidade ou malferido direito da personalidade dos contratante. Inexistência de prova de que a ausência de ressarcimento imediato tenha prejudicado o tratamento do passageiro enfermo. Precedentes. 4. Sentença reformada, para se afastar a indenização por dano moral. Recurso da ré parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1016013-96.2024.8.26.0008; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

É o caso, portanto, de dar parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação para condenar às rés, solidariamente, ao reembolso das passagens não utilizadas, com correção monetária pelo índice IPCA, a partir do desembolso, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, pela taxa Selic deduzido o IPCA.

Em razão do acolhimento parcial, as rés deverão responder, solidariamente, pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

No tocante ao arbitramento de honorários advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do

CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2ª Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).

“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3ª Turma, Edcl no AgInt do REsp nº 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).

Nos termos do entendimento preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios recursais, indevidos na hipótese.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso.

Jairo Brazil
Relator